

प्रतिवेद्य

समक्ष भारत का उच्चतम न्यायालय
दांडिक अपीलिय अधिकारिता

दांडिक अपील संख्या 1315—1316 / 2023

(विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) कं 8047—8048 / 2019 से उद्भूत)

मध्य प्रदेश राज्य

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

फूलचंद राठौर

..... प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति, मनोज मिश्रा

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपीलें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (संक्षेप में उच्च न्यायालय) द्वारा दांडिक रिफरेंस क्रमांक [2/2015](#) से सम्बद्ध दांडिक अपील क्रमांक 1292/2015 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनुपपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 72/2010 में भारतीय दंड संहिता, 1860, (संक्षेप में भा.द.वि.) की धारा 302 एवं 201 के अधीन मृत्यु दंड सहित प्रत्यर्थी के दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त किया गया है एवं प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया गया है।
3. इन अपीलों में उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, अभियोजन पक्ष के मामले का संक्षिप्त विवरण एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य उपयुक्त होंगे।

परिचयात्मक तथ्य—

4. मृतका के भाई कमला (अ.सा.-2) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई.आर.) में अभियोजन कहानी बताई गई है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी इस बात से नाखुश था कि उसकी पत्नी सुन्दरिया (मृतका) ने अपने गहने अपनी बहन जैमनिया बाई (अ.सा.-8) के पास रखे थे; उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् 01.02.2010 को लगभग 14:00 बजे, अभियुक्त अ.सा.-2 के घर आया, उस समय अ.सा.-8 वहाँ उपस्थित था, अभियुक्त ने अ.सा.-8 के साथ लड़ाई की एवं उसे कहा कि वह सुन्दरिया को मार देगा एवं घर को जला देगा; लगभग 19:00 बजे, जब अ.सा.-2 अपनी दुकान से वापस आया एवं उसे उक्त सूचना की जानकारी हुई तब उसने सुन्दरिया की पुत्री माधुरी (अ.सा.-4) को फोन किया एवं उसने अ.सा.-2 को बताया कि उसके पिता उसकी माता को साइकिल पर, यह बड़बड़ाते हुए कि वह उसे मार देगा, खेत की तरफ ले गया था। अ.सा.-4 से सूचना प्राप्त होने पर, अ.सा.-2 गाँव आया जहाँ सुन्दरिया निवास करती थी एवं मनोज (परिक्षीत नहीं) (not examined) एवं अ.सा.-2 के साले मथुरा (अ.सा.-3) की मदद से उसे ढूँढने चले गये। खोज के दौरान, उन्होंने मृतका को गंभीर रूप से घायल दशा में रेल पटरियों के बीच पड़ा पाया। वे उसे तुरंत जैतहारी अस्पताल ले गये, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु उसको आई चोटों के कारण हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्परता से दिनांक 01.02.2010 के 21:30 बजे पुलिस स्टेशन जैतहारी में, प्रत्यर्थी (अभियुक्त) के विरुद्ध उसकी पत्नी को मारने को संदेह व्यक्त करते हुए, दर्ज कराई गई।

5. गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श पी.-11) के अनुसार, अभियुक्त को दिनांक 02.02.2010 को लगभग 12:40 बजे सिवनी तिराहे से गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन अर्थात् 02.02.2010 के 13:00 बजे अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी.-9) अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने यह सुनिश्चित किया कि पत्थर (गिट्टी) एवं खून लगा पेंट एवं शर्ट उसकी झोपड़ी में रखा गया था। इसके अनुसरण में खून से सना एक कार्ड के रंग का फुल शर्ट एवं गहरे भूरे रंग का एक फुल पेंट, खून से सने तीन पत्थर जिसमें बाल चिपके हुए थे, एवं एक पुरानी हीरो जेट साइकिल उसकी झोपड़ी से दिनांक 02.02.2010 को 14:00 बजे जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी.-10) के माध्यम से बरामद किया गया था।

6. दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन एवं उसी समय पर अर्थात् 14:00 बजे प्रदर्श पी.-12 के द्वारा 5 खून से सनी गिट्टीयों (पत्थरों), 5 सादा गिट्टीयों (पत्थरों) एवं खून से सनी लाल रंग की साड़ी एवं चप्पलों की एक अन्य जब्ती रेलवे लाइन के पास से की गई थी।

7. विवेचना पूर्ण होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, एवं उसका संज्ञान लेने के पश्चात्, प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। सत्र न्यायालय के

अपीलार्थी को दिनांक 01.02.2010 के 20:00 बजे अपनी पत्नि की हत्या करने के लिए भा.द.वि. की धारा 302 के अधीन एवं साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से खून से सने पत्थर/शर्ट/पेंट एवं अपराध में प्रयुक्त साइकिल को छिपाने के लिए भा.द.वि. की धारा 201 के अधीन आरोपित किया। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया एवं विचारण का दावा किया।

अभियोजन साक्ष्य

8. चूंकि हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मौजूद नहीं था, इसलिए अभियोजन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न परिस्थितियों पर अपने प्रकरण को आधारित किया; (a) अभियुक्त ने अपनी पत्नि के गहने, बहन (अ.सा.-8) के पास रखने को लेकर रंजिश रखता था; (b) उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के समय अभियुक्त ने अ.सा.-8 के साथ झगड़ा किया एवं मृतका को मारने एवं घर जलाने की धमकी दी; (c) उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की शाम को अभियुक्त ने मृतका के साथ झगड़ा किया एवं जान से मारने की धमकी देते हुए उसे अपने साथ साइकिल पर ले गया; (d) बाद में, उस शाम का मृतका गंभीर रूप से घायल दशा में पाई गई थी; (e) मृतका की उन चोटों के कारण मृत्यु हुई; एवं (f) अभियुक्त को बताने पर खून से सने कपड़े इत्यादि की बरामदगी, श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। अभियोजन ने इन परिस्थितियों का सिद्ध करने के लिए 12 साक्षियों को परिक्षित किया। उनके अभिसाक्ष्य को सार नीचे दिया गया है:—

(i) अ.सा.-1 गंगा बाई

यह आरोपी की मौसी (Aunt) है। उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और तदनुसार इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसके अभिसाक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं बदलता है।

(ii) अ.सा.-2 कमला सिंह राठौर (सूचनाकर्ता)

उसने निम्नलिखित तथ्यों के बारे में कथन किया— उसे 19:00 बजे झगड़े की सूचना प्राप्त हुई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन में दिन के समय घटित हुआ था, तलाशी अभियान; लगभग 20:00 बजे मृतका का रेलवे पटरी के पास घायल अवस्था में मिलना; उसे तुरंत अस्पताल ले जाना; मृतका की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसे आई चोटों के कारण होना; एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करना। प्रतिपरीक्षण के दौरान अ.सा.-2 ने स्वीकार किया कि उसकी उपस्थिति में कोई झगड़ा/ लड़ाई घटित नहीं हुई थी। यह पूछने पर कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अ.सा.-2 ने अ.सा.-4 को कैसे सूचित किया, अ.सा.-2 ने कहा अ.सा.-4 ने किसी तीसरे व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया था, किन्तु वह उसका नाम या नम्बर नहीं बता सका।

(iii) अ.सा.-3 मथुरा प्रसाद राठौर

इसने अ.सा.-2 के कथन को संपुष्ट किया कि मृतका रेल्वे ट्रैक के पास पड़ी हुई पाई गई एवं उसे वहां से तुरंत अस्पताल ले गए किन्तु रास्ते में उसने उसे आई चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

(iv) अ.सा.-4 माधुरी सिंह राठौर (मृतका की पुत्री)

यह सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इसने निम्न के बारे में कथन किया है कि— उसके पिता (अभियुक्त) एवं माता (मृतका) के बीच लड़ाइयाँ; उसका 16:30 बजे मामा के घर से लौटना एवं उसके पिता एवं माता को लड़ते/ झगड़ते देखना और बाद में उसके पिता द्वारा उसकी माता को बलपूर्वक साइकिल पर खेतों की तरफ ले जाना। अ.सा.-4 ने यह भी कथन किया कि वह गाँव के तालाब तक उनके पीछे गई, किन्तु जब उसे डांटा गया तब वह वापस आ गई और उस तालाब के पास सुशीला (अ.सा.-12) से मिली और उसे घटनो के बारे में बताया। इसके बाद वापस लौटते हुए उसने अपने मामा (अ.सा.-2) को फोन किया। उसके बाद उसके मामा ने उसे वापस यह जानने के लिए फोन किया कि उसकी माँ कहाँ है। जब उसने उन्हें बताया कि उसके पिता उसकी माँ को ले गए थे और उसे घर में रहने के लिए कहा था और तब उसके मामा उसकी माँ को ढूँढने के लिए गाँव में आये। अ.सा.-4 ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान यह और बताया कि इस बीच उसके पिता अकेले वापस आये और उसको बताया कि उसने उसकी माँ को मार दिया था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, अ.सा.-4 ने स्वीकार किया कि गहने, जो उसकी माँ ने उसकी मौसी (अर्थात् माँ की बहन) के पास रखे थे, वे गहने उसकी मौसी ने घटना के आठ दिन पहले वापस कर दिये थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसने 11:00 बजे से 15:00 बजे तक परीक्षा दी थी और वर्तमान में वह अपने मामा के साथ रह रही है। अ.सा.-4 को उसके पूर्व में दिये कथन से सामना कराया गया जिसमें उसके पिता द्वारा की गई संस्वीकृति के संबंध में एक चूक थी।

(v) अ.सा.-5 डॉ. सुनील खन्ना (शव परीक्षण शल्य चिकित्सक)

इन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-8) को साबित किया जिसमें उन्होंने आठ फटे हुए घावों को पाया जो मृत्युपूर्व के थे एवं जो परीक्षण की दिनांक अर्थात् 02.02.2010 के 11:00 बजे के 24 घण्टे के भीतर कठोर एवं बोथरी वस्तु से कारित किये गये थे। उनके मतानुसार, मृतका की मृत्यु, परीक्षण के 24 घण्टों के भीतर सिर की चोटों के कारण होने वाले रक्तस्राव, जिसके परिणाम स्वरूप आघात एवं हृदय-श्वसन असफलता के कारण हुई।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने कहा कि यदि ट्रेन चल रही है और कोई पैदल चल रहा व्यक्ति ट्रेन से टकरा जाता है तो ऐसी चोटें आ सकती हैं।

इस साक्षी का पुनःपरीक्षण किया गया था एवं न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे गये थे। उस समय साक्षी ने कहा था कि यदि ट्रेन दुर्घटना में चोटें कारित होती तो यह चहरे की अस्थिभंग को दर्शा सकता है। उन्होंने गिट्टी से मारपीट के कारण चोटें आने की संभावना जताई है।

(vi) अ सा -6 शिवकुमार राठौर

वह प्रकटन कथन और खून से सने कपड़ों की जब्ती आदि का गवाह है। हालांकि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और इसलिए पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह के दौरान उसने ज्ञापन/ज्ञापनों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए लेकिन दावा किया कि उसके हस्ताक्षर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा दस्तावेजों की वि'य वस्तु के बारे में बताए बिना प्राप्त किए गए थे।

(vii) अ सा -7 किरन उर्फ रामबाई

वह मृतका की एक और बेटा है। उसने कहा कि घटना के समय वह जैतहरी में अपने मामा कमला राठौर के घर में थी। जिरह के दौरान उसने कहा कि उसके पिता और मां के बीच विवाद होते थे लेकिन वे सुलझ जाते थे।

(viii) अ सा -8 जैमतिआ बाई राठौर

वह मृतका सुंदरिया की बहन है। उसने बताया कि मृतिका और उसके पति के बीच विवाद मृतिका के मायके पक्ष से संबंधित पैतृक संपत्ति को लेकर था। उसने कहा कि उसके पास घटना के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष को जिरह करने की अनुमति प्रदान की गई।

जिरह के दौरान, अभियोजन पक्ष के बताने पर उसने कहा कि सुंदरिया के घर में चोरी हुई थी इसलिए सुरक्षा कारणों से सुंदरिया ने अपने सोने और चांदी को उसके घर पर रखा था जो उसके द्वारा घटना के एक सप्ताह पहले सुंदरिया के घर भेजा गया था। उसने यह भी कहा कि आरोपी उसके घर आया था और उसने सुंदरिया को जान से मारने और घर में आग लगाने की धमकी दी थी।

जिरह के दौरान, आरोपी के कहने पर, यह सुझाव देने पर कि पारिवारिक विवाद चल रहा था, अ.सा.- 8 ने कहा कि अभियुक्त मृतका पर अपने भाई से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के

लिए दबाव डाल रहा था और चूँकि वह इसके लिए सहमत नहीं थी इसलि, अभियुक्त का उससे विवाद था।

(ix) अ सा -9 राजीव सिंह

वह हल्का पटवारी, (राजस्व सर्किल इंस्पेक्टर/लेखपाल) थे जिन्होंने तहसीलदार के आदेश के अधीन अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-13) के साथ-साथ उस जगह का साइट प्लान (प्रदर्श पी- 13) भी तैयार किया गया जहाँ से मृतका को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया।

(x) अ सा -10 अशोक कुमार राठौर

वह अ.सा.- 2 का बेटा है जो अ.सा.- 2 के साथ मृतका को अस्पताल ले जाने के लिए अपना वाहन लाया था। उन्होंने इस सा[यि की पुष्टि की मृतका ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया।

(xi) अ सा -11 सतीश द्विवेदी (अन्वेषण अधिकारी)

उन्होंने दिनांक 01.02.2010 को 21:30 बजे प्राथमिकी दर्ज करने सहित जांच के विभिन्न चरणों को साबित किया। दिलचस्प बात यह है कि उनके बयान के अनुसार, उन्होंने 02.02.2010 को घटना स्थल का दौरा किया और जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-13) के अनुसार मौके से खून से सनी गिट्टी, सादी गिट्टी, खून से सनी साड़ी और दो चप्पलें उठाईं। उन्होंने मेमो (प्रदर्श पी-11) के माध्यम से अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में गवाही दी, उसके प्रकटन कथन को प्रदर्श पी-9 के माध्यम से अभिलेखित किये, प्रदर्श पी-10 के माध्यम से बरामदगी की। उन्होंने कहा कि सीलबंद वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने बरामद वस्तुओं को भौतिक प्रदर्शों के रूप में भी प्रस्तुत किया।

जिरह के दौरान, हालांकि अ.सा -11 ने अ.सा.-2 (सूचनाकर्ता) को पहले से जानने की बात स्वीकार की लेकिन इस सुझाव से इनकार किया कि उसने आरोपी को झूठा फंसाने के लिए अ.सा 2 के साथ साजिश रची। पैराग्राफ 25 में उन्होंने कहा कि मृतका के शरीर पर साड़ी नहीं मिली थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वहां एक नया रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था और इस संबंध में वहाँ

मशीनें थीं । हालांकि उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि नया ट्रैक बिछाने के संबंध में सैकड़ों मजदूर वहाँ थे। पैराग्राफ-32 में उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि अभियुक्त 01.02.2010 को ही स्वयं पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि अभिकथित गिरफ्तारी, अभियुक्त के बताने पर अभिलिखित प्रकटन कथन, व बरामदगी फर्जी है।

सिवनी तिराहे और सिवनी गांव के बीच की दूरी के संबंध में अ.सा -11 ने इस सुझाव का खंडन किया कि दोनों के बीच की दूरी 06 किमी है। बल्कि 600 मीटर होने का दावा किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ज्ञापन के गवाह सिवनी तिराहा के निवासी नहीं थे।

(xii) अ सा -12 सुशीला (मृतका की भाभी)

अ.सा -12 ने अभियोजन मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।

फोरेंसिक रिपोर्ट

9. शवों की मौखिक गवाही के अलावा, फोरेंसिक रिपोर्ट में साड़ी, शॉल, पेटीकोट, ब्लाउज, शर्ट और पत्थर पर मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई। इसी तरह घटना स्थल से बरामद गिट्टी पर खून पाया गया था, हालांकि इसकी उत्पत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि यह विघटित हो गई थी। इसी प्रकार रक्त का वर्गीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि वह विघटित हो गया था।

धारा 313 द प्र सं के अन्तर्गत किये गये कथन

10. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 (संक्षिप्त में “द.प्र.सं”) के तहत बयान दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों को आरोपी के सामने रखा गया था। आरोपी ने दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

11. विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों को साबित पाया – (ए) मृतका पर हमला किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और आरोपी द्वारा साइकिल पर जबरन

ले जाया गया और वह उसके बाद वापस नहीं आई, बल्कि दो घंटे बाद, बुरी तरह से घायल स्थिति में पाई गई; (बी) आरोपी ने अपनी बेटी (अ.सा.4) को अपने अपराध की न्यायेत्तर संस्वीकृति दी; (सी) बरामद कपड़ों पर मानव रक्त पाया गया; और (डी) स्पष्ट इनकार के अलावा अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विचारण न्यायालय के अनुसार, उक्त परिस्थितियों ने अब तक एक पूरी श्रृंखला का गठन किया है कि यह संदेह से परे स्थापित है कि यह अभियुक्त था जिसने अपराध किया था, और कोई नहीं था। उपरोक्त के रूप में निष्कर्ष निकालने के लिए, विचारण न्यायालय ने अ.सा.4 की गवाही पर भरोसा किया। आरोपी को दोषी पाए जाने पर, विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया और भा.द.सं की धारा 302 के अधीन मृत्युदंड और भा.द.स की धारा 201 के तहत 7 साल की सश्रम कारावास की सजा दी। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए सीआरपीसी की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिफरेंस भेजा गया था, जिसे रिफरेंस क्रमांक 2/2015 के रूप में दर्ज किया गया था। इस बीच, अभियुक्त ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 1292/2015 पंजीकृत की गई। अपील और रिफरेंस को एक साथ कनेक्ट करके उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.15 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, एक साथ निणित किया गया।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

12 . उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को बरी कर दिया। ऐसा करते समय, इसने अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह यानी अ.सा.4 की पैरा 29 और 30 में दी गई गवाही पर चर्चा की और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निर्णय के पैरा 31, 32, 33, 34 और 35 में दर्ज कारणों के कारण विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं पाया, जो नीचे बता, गए हैं—

“31. मामले की मुख्य गवाह माधुरी (असा.4) का बयान उसमें निहित कई चूकों और विरोधाभासों को देखते हुए संदिग्ध हो जाता है। पहला यह तथ्य है कि वह कहती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को जबरन अपने साथ साइकिल पर ले गया और ऐसा करते समय उसे गंगा बाई (असा.1) और सुशीला (असा.12) द्वारा देखा गया था, लेकिन इन दोनों गवाहों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य/घटना के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है और इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दूसरी बात, यह गवाह माधुरी (अ.सा. 4) अपने कथन में एक ओर कहती है कि उसके पिता अपराध करने के बाद खून से सने कपड़ों में वापस आए और उसने उन कपड़ों को 1.2.2010 की रात में बदल दिया, उन्हें पशुशाला में छिपा दिया और उसके बाद अगले दिन की सुबह कपड़े धोए और उन्हें छत

पर सुखाने के लिए फैला दिया, जबकि उसी पैराग्राफ में उसने कहा है कि उसके पिता आरोपी अपीलकर्ता को घटना की रात यानी 1.2.2010 को "नाला" से एक कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीसरा, यह भी स्पष्ट है कि वह कहती है कि उसके पिता ने कपड़े घर में ही छिपा दिए थे और बाद में उन्होंने उन्हें घर में ही धोया और सुखाया, जबकि अभियुक्त अपीलकर्ता के खून से सने कपड़ों के बारे में कहा गया है कि उन्हें जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी -9 और जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी- 10 के अनुसार खेत में स्थित झोपड़ी से जब्त किया गया है। माधुरी (अ. सा. 4) का बयान सीधे तौर पर अभियोजन की कहानी के विपरीत और विरोधाभासी है, जो यह स्पष्ट करता है कि उनमें से एक झूठा है जिससे अपीलकर्ता के खिलाफ मामले पर संदेह की गहरी छाया पड़ती है।

32. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि:

(1) माधुरी (अ. सा. 4) द्वारा दिया गया बयान इस तथ्य के कारण अविश्वसनीय है और अलंकरणों, अतिशयोक्ति के साथ-साथ विरोधाभासों और चूक से भरा है कि आभूषणों के कारण अपीलार्थी के साथ लड़ाई के बारे में उनका बयान स्पष्ट रूप से झूठा है क्योंकि जयमतैया बाई (अ.सा. 8) के स्पष्ट और विशिष्ट कथन को देखते हैं, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने घटना के 8 दिन पूर्व गहने वापस कर दिये थे;

(2) गहनों के कारण उसके माता-पिता के बीच लगातार लड़ाई के बारे में उसका बयान उसकी बड़ी बहन किरण/रामबाई (अ.सा.-7) द्वारा संपुष्ट और समर्थित नहीं है, जिसने वास्तव में कहा है कि उसके माता-पिता के बीच लड़ाई सामान्य थी और पति और पत्नी के बीच सामान्य लड़ाई थी;

(3) कि, उसने कहा है कि उसके पिता अपराध करने के बाद खून से सने कपड़े लेकर वापस आए, उन्हें पशुशाला में छिपा दिया, अपने कपड़े बदले और चले गए और उसके बाद घटना के अगले दिन की सुबह यानी 2.2.2010 को अपने कपड़े धोए, जबकि उसी सांस में उसने यह भी दावा किया है कि उसके पिता को घटना की उसी रात यानी 1.2. 2010 को पुलिस ने उसको हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि उसके बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि उसके पिता हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खेत गए थे या उन्होंने घटना के बाद पशुशाला से कुल्हाड़ी उठाई थी।

(4) उसके बयान में इस आशय का महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है कि वह अपनी परीक्षा देने के लिए अपने मामा के घर गई थी जबकि उसने अपने बयान में कहा है कि उसकी माँ ने उसे अपने मामा के घर जाने के लिए कहा था।

(5) उसका बयान काफी अस्वाभाविक भी है क्योंकि उसने इस तथ्य को बताया है कि उसने अपने मामा कमल (असा.2) को घटना के बारे में फोन करके सूचित किया था लेकिन अपने चाचा या अपने किसी पड़ोसी या आसपास रहने वाले व्यक्तियों को सूचित नहीं किया था।

33. यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि माधुरी के केस डायरी के बयान, प्रदर्श पी -38, और अदालत में उनके द्वारा दिए गए बयान का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अभियुक्त द्वारा माधुरी (अ.सा.-4) को की गई अभिकथित न्यायेत्तर संस्वीकृति के संबंध में चूक और विरोधाभास है क्योंकि उसने अपने केस डायरी बयान में ऐसी किसी भी न्यायेत्तर संस्वीकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वास्तव में, माधुरी (अ.सा.-4) के बयान में इस विरोधाभास और लोप, कमी और कमजोरी को भी नीचे की अदालत ने भी अपने फैसले के पैरा 33 और 44 में ध्यान में रखा है, लेकिन नीचे की अदालत ने मामले में इसे अनदेखा करने का विकल्प इस आधार पर चुना है कि अभियोजक द्वारा उसके बयान को दर्ज करने में गलती हुई है और न्याय के हित में यह मांग है कि चूक और विरोधाभासों को नजरअंदाज कर दिया जाए।

34. यह तथ्य कि उसके पिता उसकी माँ को जबरन खेत में ले गया था और उससे कहा था कि वह उसकी माँ की हत्या कर देगा, लेकिन उसने इस तथ्य की सूचना न तो अपने चाचा को दी, जो उसका पड़ोसी है न ही उसके आस-पास रहने वाला कोई अन्य पड़ोसी या कोई अन्य मुहल्ले में रहने वाला व्यक्ति या उसका परिचित को दी, सिवाय उसके मामा को छोड़कर जो 2 किमी दूर रह रहा था, भी उसके बयान पर संदेह की छाया डालता है क्योंकि यह आचरण असामान्य है। माधुरी (अ.सा. 4) के बयान में उपरोक्त लोप, विरोधाभास और अलंकरण को जब उसके द्वारा दिए गए अपुष्ट और असमर्थित असामान्य बयानों के साथ पढ़ा गया कि उसके पिता ने उसे तीन अवसरों पर बताया कि वह उसकी माँ की हत्या कर देगा और अपराध करने के बाद फिर वापस आया और अपराध के करने की संस्वीकृति की, जिसका खुलासा उसके द्वारा अपनी केस डायरी कथन में नहीं किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि उसके बयान को स्पष्ट और वास्तविक गुणवत्ता का नहीं कहा जा सकता है और उस पर

भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता ।

35. माधुरी (अ.सा. 4) के साक्ष्य के पूर्वोक्त विस्तृत विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका कथन अलंकरणों, अतिशयोक्ति और महत्वपूर्ण विसंगतियों से भरा है और इसलिए, हम स्वयं को उसके बयान के झूठ से सच्चाई के तथ्य चुनने में असमर्थ पाते हैं।

13. उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालय ने देखा कि न तो माधुरी (अ.सा. 4) की छोटी बहन और न ही पड़ोसियों अथवा मोहल्ले के लोगों को अभियोजन कहानी को पुष्ट करने के लिए साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे, अपराध का मूल हेतु मृतिका द्वारा अपनी बहन के पास आभूषण रखने से उत्पन्न विवाद था, जबकि अभियोजन साक्षियों के कथन से यह स्थापित हो गया कि आभूषण घटना के काफी पहले वापिस दिए जा चुके थे। अतः, अपराध के लिए कोई ठोस हेतु विद्यमान नहीं था। निर्णय की कंडिका 40 में, उच्च न्यायालय ने देखा कि खून आलूदा कपड़ों एवं पत्थरों की बरामदगी संदेहास्पद थी क्योंकि जब्ती के साक्षी शिव कुमार राठौर (अ.सा. 6) ने अपनी उपस्थिति में उन वस्तुओं की जब्ती से स्पष्ट रूप से इंकार किया था एवं कथन किया था कि उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने में प्राप्त किये गए थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखित साक्ष्य से पता चला कि अभियुक्त को दिनांक 01.02.2010 की रात्रि को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ एस एल) प्रतिवेदन प्रदर्श पी –35 द्वारा कपड़ों पर पाए गए रक्त समूह का मृतिका के रक्त समूह से मेल खाना पुष्ट नहीं हो सका। अन्यथा भी, एक बार जब वस्तुओं की जब्ती संदिग्ध हो गई थी और अ. सा. 4 के कथन के अनुसार अभियुक्त ने उन कपड़ों को धो दिया था और सुखाने के लिए घर में रख दिया था, झोपडी से खून आलूदा कपड़ों की जब्ती के सम्बन्ध में संपूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो गयी। ऊपर बताई गई परिस्थितियों का एक संक्षिप्त विवरण लेते हुए, उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला अत्यधिक असामान्य एवं विश्वास करने में कठिन प्रतीत होता है। अतः उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की झोपडी से पत्थरों एवं खून आलूदा कपड़ों की जब्ती की परिस्थिति को ठुकरा दिया एवं यह पाए जाने पर कि अभियोजन के मामले में असंगत प्रकृति के स्पष्ट विरोधाभास थे, अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलार्थी की ओर से तर्क

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह ऐसा मामला है जहाँ एक पुत्री ने अपने पिता के विरुद्ध गवाही दी है। अ. सा. 4 की साक्ष्य स्पष्ट है एवं अन्य साक्ष्य के साथ संदेह से परे निम्न स्थापित करती है:

- (i) यह कि मृतिका एवं अभियुक्त के बीच लड़ाई/झगड़े होते थे य
- (ii) यह कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, दोनों के बीच झगड़ा हुआ था य तथा
- (iii) यह कि झगड़े के तुरंत बाद मृतिका को अपीलार्थी के द्वारा साइकिल पर खेत ले जाया गया था एवं कुछ ही समय पश्चात अभियुक्त की झोपड़ी/खेत के समीप, एक रेलवे ट्रैक पर, मृतिका गंभीर रूप से घायल अवस्था में पायी गयी थी जो यह बताता है कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गयी थी ।

16. यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए अ. सा. 4 के संपूर्ण कथन को गलत ठुकराया है कि कुछ पहलुओं में वह सच्ची नहीं थी, नामतः, – अभियुक्त खेत से खून आलूदा कपड़े पहनकर अकेला लौटा, घर पर अपने कपड़े बदले, उन्हें धोया एवं अ. सा. 4 को न्यायिकेतर संस्वीकृति की। यह तर्क किया गया कि एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या सिद्धांत भारत में लागू नहीं है अतः, उच्च न्यायालय को ऊपर देखे गए शेष भाग में से अविश्वसनीय भाग को पृथक कर लेना चाहिए था, एवं यह परीक्षण करना चाहिए था कि क्या शेष भाग अपने आप में दोषसिद्धि कायम रख सकता है, विशेषकर, जब अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आना था कि उस अवधि में वह कहाँ था एवं उसकी पत्नी को वह चोटें कैसे आयीं। यह तर्क दिया गया कि यह साक्ष्य कि अभियुक्त मृतिका को साइकिल पर खेत ले गया एवं उसके तुरंत ही बाद, खेत के पास, रेलवे ट्रैक के बीच में, मृतिका को कई चोटों के साथ पाया गया, अपने आप में ही, अभियुक्त के किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कि उसने कब मृतिका का साथ छोड़ा, दोषसिद्धि अभिलेखित करने के लिए पर्याप्त थी।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह ऐसा मामला है जहाँ दिनांक 01. 02. 2010 को लगभग 20.00 बजे मृतिका की मृत्यु हो गयी थी, प्र. सू. रि. तत्काल ही 21:30 बजे उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए दर्ज की गयी थी जिनमें घटना घटित हुई थी एवं उन परिस्थितियों की अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से पुष्टि की जा चुकी है, अतः, भले ही संस्वीकृति/बरामदगी की पश्चात्कर्ती कहानी को ठुकरा भी दिया जाये, साबित परिस्थितियां अपने आप में एक संपूर्ण श्रृंखला बनाती है जो विचारण न्यायालय द्वारा न्यायोचित रूप से अभिलेखित अभियुक्त की

दोषसिद्धि को कायम रख सकें। इसके फलस्वरूप, यह प्रार्थना की गयी, कि उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाये एवं विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को बहाल किया जाये।

प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से तर्क:

18. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है एवं विकृत नहीं है जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय तथ्य का अंतिम न्यायालय है एवं उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण किसी साक्ष्य की अनभिग्यता में अथवा किसी साक्ष्य को गलत पढ़ने में नहीं है। साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर उनका दृष्टिकोण एक तर्कसंगत दृष्टिकोण होने से, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर जब प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

19. यह भी आग्रह किया गया था कि अ.सा.4 की साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर, भरोसा जागृत नहीं होता क्योंकि यह कई पहलुओं पर अविश्वसनीय पाई गयी है अतः, इस परिस्थिति का एकमात्र साक्षी होने के नाते कि अभियुक्त द्वारा मृत्तिका को घर से ले जाया गया था, अपने आप ही दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सका। और तो और जब मूल हेतु साबित नहीं हुआ जो सूचनाकर्ता (अ. सा. 4) से संपत्ति विवाद के कारण झूठे निहितार्थ की सम्भावना को जन्म दे रहा है जैसा कि (अ. सा. 8) के कथन से स्पष्ट होगा, जिस संभावना को अन्वेषण अधिकारी (अ. सा.11) के कथन से समर्थन मिलता है कि वह सूचनाकर्ता (अ. सा.2) को पहले से जानता था। और तो और, जब एक झूठी गिरफ्तारी/प्रकटीकरण और बरामदगी स्थापित की गई थी, यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित लोक साक्षियों ने रात में ही आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा कर दिया जबकि, पुलिस के साक्षियों ने अगले दिन उसकी गिरफ्तारी का खुलासा करने का प्रयास किया है, जिससे उन्हें उसके विरुद्ध मामले की योजना बनाने का अवसर मिल गया। उपरोक्त सभी कारणों से, यह प्रार्थना की गई थी कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है, जो हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।

चर्चा एवं विश्लेषण

20. निवेदनों पर विचार एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् , इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए विधि पर ध्यान देना उपयोगी होगा कि इस न्यायालय के लिए दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करना कब उचित होगा। आम तौर पर, न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से हिचकता है। परन्तु जब यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने तर्क की एक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया और मामले के तथ्यों के प्रति वैध रूप से त्रुटिपूर्ण और विकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए, प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त किया है एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के फलस्वरूप न्याय की गंभीर एवं सारवान विफलता हुई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत असाधारण अधिकारिता का हकपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। (देखें : **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सहाय एवं अन्य¹**)

21. **म. प्र. राज्य एवं अन्य बनाम पलटन मल्लाह एवं अन्य²** में, उसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए यह देखा गया :

“8. यह दोषमुक्ति के खिलाफ एक अपील होने के नाते, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में कम रुचिकार, जब तक कि साक्ष्य की प्रतिकूल विश्लेषण न हो जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई हो और यदि उच्च न्यायालय ने एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लिया हो यह न्यायालय अभियुक्त की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायसंगत नहीं होगा और यदि दो विचार संभव हैं और उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण चुना है जो न्यायसंगत और उचित है, तो भी यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होगा।”

22. हाल ही में दिए गए एक निर्णय **बशीरा बेगम बनाम मो. इब्राहिम और अन्य³**, में यह संप्रेक्षित किया गया कि—

“190.दोषसिद्धि के आदेश को उलटने और अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के आदेश में आमतौर पर तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के उलटफेर/दोषमुक्ति प्रतिकूलत रूप से दूषित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय दोषमुक्त करने के आदेश को पलट सकता है यदि न्यायालय को पता चलता है कि विधि में उचित रूप से अनुदेशित व्यक्ति अभिलेख पर आये पर साक्ष्य के विश्लेषण के से अभियुक्त को दोषी नहीं पा सकता था.....”

1(1982) 1 SCC 352

2(2005) 3 SCC 169

3 (2020) 11 SCC 174

23. ऊपर दिए गए निर्णयों के आलोक में, हम जांच करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को दोषमुक्ति में परिवर्तित करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई विकृति है या नहीं। स्वीकृत तौर पर, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामला है। हत्या का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है। मृत्तिका का शव उसके घर के अंदर नहीं बल्कि खुले में एक रेलवे ट्रैक पर मिला था। ऐसी परिस्थितियों में सजा को बनाए रखने के लिए अदालत को— (i) क्या अभियोजन द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुई हैं (ii) क्या वे परिस्थितियां स्पष्ट तौर पर अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करने वाली निश्चित प्रवृत्ति की हैं (iii) क्या वे परिस्थितियां समग्र रूप में एक ऐसी पूर्ण शृंखला बनाती हैं कि इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि सभी मानवीय संभावना के भीतर अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया था (iv) क्या वे केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप हैं और (v) क्या वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को सिवाय हर संभव परिकल्पना को छोड़ देती हैं; पर विचार करना होगा।

24. अब हम जांच करेंगे कि अभियोजन द्वारा किन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया और उन्हें किस प्रकार साबित करने की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह जानने के विचार से कि क्या उनके मतधर्क में कोई विकृति है जो हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक बनाता हो, इस बात की जांच करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर साक्ष्य को किस प्रकार विचार में लिया। वर्तमान मामले में, अभियोजन निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर था।

(अ) हेतु; (ब) प्रकटीकरण कथन एवं बरामदगी; (स) न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति; और (द) अभियुक्त मृत्तिका को अपने साथ ले गया और उसके तुरंत बाद मृत्तिका घायल अवस्था में पाया गया।

यहां नीचे, हम इनमें से प्रत्येक परिस्थिति की अलग-अलग जांच करेंगे —

(अ) हेतु— अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता और मृत्तिका में झगड़ा होता था क्योंकि मृत्तिका ने अपने गहने अपनी बहन के पास रखे थे। हालाँकि, झगड़े का उपरोक्त कारण सिद्ध नहीं पाया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से पता चला कि गहने घटना की तारीख से बहुत पहले ही वापस कर दिए गए थे। इसलिए, विचारण के दौरान, हेतु को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने एक और कहानी विकसित की, जो यह है कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी से अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से का दावा करने की इच्छा जताई, जिसके परिणामस्वरूप झगड़े हुए। इस हेतु न तो उच्च न्यायालय को और न ही हमें आकर्षित किया क्योंकि, प्रथमतः, यह अभियोजन पक्ष की कहानी में सुधार था, दूसरा इसे साबित करने के लिए ज्यादा साक्ष्य नहीं दिए गए और, तीसरा, अगर पत्नी की हत्या हो जाती है तो उसका पति संपत्ति में कैसे हित अर्जित कर सकता है। इस प्रकार, हमारे

विचार में, अभियोजन स्वयमेव द्वारा प्रस्थापित हेतु को साबित करने में विफल रहा। निःसंदेह, हेतु का अभाव स्वमेव अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है यदि अन्य साबित परिस्थितियां एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला निर्मित कर सकती हैं जो यह संकेत करती हो कि सभी मानवीय संभाव्यता में अभियुक्त ने ही, किसी अन्य द्वारा नहीं, अपराध किया है लेकिन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक प्रकरण में, हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि, यह न केवल कहानी को विश्वसनीय बनाता है बल्कि न्यायालय को ऐसा अनुमान लगाने हेतु दृढ़ करने में भी मदद करता है जो अभियुक्त के खिलाफ अन्य उपस्थित परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।

(ब) प्रकटीकरण कथन और बरामदगी—

अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर अभियोजन पक्ष ने उसकी झोपड़ी से रक्त-रंजित कपड़े और पत्थरों की बरामदगी पर काफी भरोसा जताया है। प्रकटीकरण के साथ-साथ बरामदगी को अभियुक्त और साथ ही साथ आ. सा.-6, जो इसका साक्षी है, द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने देखा है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के समय के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा परीक्षित लोक साक्षियों ने इंगित किया कि अभियुक्त को दिनांक 01.02.2010 की रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पुलिस साक्षीधस्तावेजों द्वारा उसकी गिरफ्तारी का 02.02.2010 को 12:40 बजे सिवनी तिराहे पर किया जाना प्रकट किया है। गिरफ्तारी का समय क्रम, प्रकटीकरण बयान दर्ज करना और बरामदगी मेमो तैयार करना दिलचस्प हो सकता है।

पुलिस साक्षियों और दस्तावेजों के अनुसार, गिरफ्तारी 02.02.2010 को 12:40 बजे हुई प्रकटीकरण कथन 02.02.2010 को 13:00 बजे दर्ज किया गया था और बरामदगी 02.02.2010 को 14:00 बजे हुई थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी सिवनी तिराहे के रूप में पहचाने जाने वाले स्थित जगह से हुई थी हालाँकि अभियुक्त की गिरफ्तारी को सिवनी तिराहे नामक स्थान से दिखाया गया जबकि आ0 सा0 4 सहित लोक साक्षियों ने कहा कि अभियुक्त को 01.02.2010 की रात को एक नाला (नाली) से गिरफ्तार किया गया था जहाँ वह कुल्हाड़ी के साथ छिपा हुआ था। ज्ञापन के अनुसार प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-9), सिवनी तिराहे में तैयार किया गया था और आ0 सा0 इसका साक्षी था। बरामदगी मेमो (प्रदर्श-10), ज्ञापन के अनुसार, 14:00 बजे मॉडल गांव में रेलवे लाइन के पास फूलचंद (अभियुक्त) की झोपड़ी में तैयार किया गया था और आ0सा0-6 इसका साक्षी था। दिलचस्प बात यह है कि आ0 सा0 6 प्रकटीकरण और बरामदगी के लिए परीक्षित किये जाने वाला एकमात्र लोक साक्षी है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इससे भी रोचक बात जो है वो यह है कि

रेलवे लाइन के पास से खून आलूदा साड़ी, बजरी, चप्पल आदि उठाने के संबंध में तैयार किया गया दूसरा जब्ती ज्ञापन 02.02.10 को 14:00 बजे तैयार किया गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने एक समय पर अलग-अलग जगहों पर दो ज्ञापन तैयार किए हों। इसका जवाब आ0 सा0 6 के परिसाक्ष्य में निहित है, दोनों के एक गवाह, जिसने कहा कि उसे पुलिस स्टेशन में कागजात पर हस्ताक्षर करवाया गया था। जिसका अर्थ यह निकलता है कि है कि सभी कागजात एक ही बार में तैयार किए गए थे, जिससे प्रकटीकरण की पूरी कार्यवाही और पारिणामिक खोज बरामदगी संदिग्ध हो गई थी।

यही नहीं, खून आलूदा कई पत्थरों को रेलवे लाइन के पास छोड़ कर आरोपी के पास मौके से पत्थर ले जाने और अपनी झोपड़ी में छुपाने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। ऐसे में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि झोपड़ी से बरामदगी दिखाने के लिए उन पत्थरों को रेलवे ट्रैक के पास की जगह से उठाया गया था। जहाँ तक खून से सने कपड़ों की बरामदगी का सवाल है, उपरोक्त कारणों के अलावा, आ0सा0 4 (माधुरी) के बयान के कारण भी यह संदिग्ध है कि उसके पिता ने लौटने पर उन कपड़ों को धोया था और उन्हें सुखाने के लिए घर मवेशी-बाड़ा में फैलाया था, इसीलिए उन्हें झोपड़ी से कैसे बरामद किया जा सकता था। यह ध्यान दिए जाना चाहिए कि घर को गांव में स्थित दिखाया गया है, जबकि झोपड़ी को घर से काफी दूरी पर खेत में दिखाया गया है। उपरोक्त सभी कारणों से, उच्च न्यायालय अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर उसकी झोपड़ी से खून-सने कपड़े आदि की बरामदगी पर संदेह करने में न्यायसंगत था।

(स) आ.सा.- 4 को की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति-

अभियुक्त द्वारा आ.सा.-4 के लिए किए गए कथित न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति को न तो प्राथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट किया गया था और न ही आ.सा.-4 द्वारा जांच के दौरान किये गए पूरवर्ती कथन में। आ.सा.- 4 को उस चूक के बारे न्यायालय में उसके कथन के दौरान बताया गया। इसके अलावा, अभियुक्त के घर लौटने, न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति करने, कपड़े बदलने, खून आलूदा कपड़े धोने और उन्हें सुखाने के लिए फैलाने के संबंध में आ.सा.-4 की परिसाक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर दिए गए ठोस कारणों से अविश्वसनीय और अस्थिर पाया गया है, जो प्रतिकूल नहीं दिखते की हस्तक्षेप किया जाये। इस प्रकार न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की परिस्थिति भी संदेह से परे सिद्ध नहीं होती है।

(द) अभियुक्त मृतका को साइकिल पर घर से ले जाना-

इस परिस्थिति के संबंध में एकमात्र साक्ष्य आ.सा.-4 अर्थात्, अभियुक्त और मृतका की पुत्री का है। अन्य बातों के साथ-साथ, उसके परिसाक्ष्य पर उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर संदेह किया गया है कि दो साक्षियों गंगा बाई (आ.सा.-1) और सुशीला (आ.सा.-12) ने उसके बयान का समर्थन नहीं किया है। आ.सा.-4 ने कहा कि जब वह साइकिल पर जा रहे अपने माता-पिता का पीछा कर रही थी तो वह सुशीला (आ.सा.-12) से मिली और उसने उसे इस घटना के बारे में बताया। अ.सा.12, जो एक साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ, ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अ. सा. 4 से मुलाकात होने से इंकार किया है। इसी प्रकार, गंगा बाई (अ. सा.1) जिसे (अ.सा.4) की उस पहलु पर पुष्टि करनी थी, को पक्षद्रोही घोषित किया गया। यहां तक कि, यदि हम मान भी लें कि उन दो साक्षियों की साक्ष्य अ. सा. 4 की साक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उनके पास अभी तक अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करने के अपने स्वयं के कारण हो सकते हैं, जब हम उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय (अर्थात्, उसकी कंडिका 31 से 35) में अभिलेखित विस्तृत कारणों का, यह मानने के लिए कि अ.सा.-4 की साक्ष्य एक तारकीय गुणवत्ता की नहीं है, अवलोकन करते हैं केवल इसके आधार पर दोषसिद्धि के योग्य मानते हैं, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में ऐसी कोई विकृति नहीं पाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारिता के प्रयोग में दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में पलटने के लिए आवश्यक हो। यह तर्क कि सिद्धांत एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या भारत में लागू नहीं है, अतः अ.सा.-4 की साक्ष्य, भले ही कुछ पहलुओं पर स्वीकार्य न हो, अन्य परिस्थितियों को साबित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने, संपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर, यह देखते हुए साक्षी को विश्वसनीय नहीं मानते हुए ठुकरा दिया है:

“कि उसका कथन अलंकरण, अतिशयोक्ति एवं भौतिक विसंगतियों से परिपूर्ण है एवं इसलिए, हम अपने आप को उसके कथन की असत्यता से सत्यता का अंश निकालने में असमर्थ पाते हैं।”

इसके अलावा, यदि हम अ.सा. 4 की गवाही को स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतिका को साइकिल पर खेतों में ले गया, जो अपने आप में यह इंगित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि वह उसे मारने के लिए ले गया था क्योंकि, स्वीकृत रूप से अभियुक्त के पास कृषि खाता था एवं यह सर्वथा संभव है कि वह अपनी पत्नी को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ले गया हो। गांवों में महिलाओं द्वारा कृषि कार्यों में अपने पुरुषों की मदद करना आम बात है। यह आरोप कि उसे ले जाते समय यह घोषणा की गई थी कि उसे मार दिया जाएगा, हमारे भरोसे को इस कारण जागृत नहीं करता है कि इस तरह के झगड़े के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित हेतु साबित नहीं हुआ है। अन्यथा भी, पति-पत्नी के बीच झगड़े और विवाद रोजमर्रा की घटनाएँ हैं और ऐसी घटना नहीं है जो एक आसन्न अपराध का प्रबल संदेह उत्पन्न करे और हत्या तो बहुत दूर की बात है। और तो और,

जहां, जैसा कि वर्तमान मामले में, विवाह लम्बे समय से चल रहा है जिससे बच्चे भी हैं। इसके अलावा, यह परिस्थिति अपने आप में इतनी दृढ़ नहीं है कि हत्या में किसी तीसरे पक्ष का हाथ होने की संभावना से इंकार करते हुए निश्चायक रूप से अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती हो। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतिका अभियुक्त की झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक खुले क्षेत्र में लगभग 20:00 बजे घायल अवस्था में पायी गयी थी। अभियुक्त किस समय अपनी साइकिल पर मृतिका को ले गया था यह अ.सा. 4 की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है, यद्यपि, उसकी साक्ष्य के पहले भाग से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त और मृतिका को लगभग 16:30 बजे आपस में झगड़ते हुए देखा गया था एवं तुरंत पश्चात अपीलार्थी मृतिका को अपनी साइकिल पर ले गया। यदि, उसमें से, हम मृतिका को लगभग 1630 बजे साइकिल पर ले जाने की घटना को रखते हैं, तो अन्य हस्तक्षेप करने वाले कारकों के क्रियाशील होने के लिए तब भी 16:30 बजे और 20:00 बजे के बीच काफी बड़ा समय-अंतराल है। इसके आलोक में, यह विचार करते हुए कि घटना का स्थान एक खुला स्थान था और अन्य परिस्थितियां (अर्थात्, हेतु, प्रकटीकरण, बरामदगी एवं न्यायिकेत्तर संस्वीकृति) युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुई थीं, जिससे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर आ गया, जिनमें मृतिका को चोटें आयी थीं, अथवा यह प्रदर्शित करना कि उसने मृतिका का साथ छोड़ दिया था, मामले के तथ्यों में न्यायोचित नहीं होगा।

25. उपरोक्त सभी कारणों से, यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया है, तो उनका दृष्टिकोण एक तर्कसंगत दृष्टिकोण होने से, हमारी राय में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

26. अतः अपीलें खारिज की जाती हैं।

..... न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

..... न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

..... न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

नई दिल्ली;

अप्रैल 28, 2023

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा, एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।